

ACÓRDÃO

Processo n.º 1234/22.5T8LSB.L1

Data: 14 de março de 2024

Relator: Juiz Desembargador António Ferreira da Costa

Área: Responsabilidade Civil — Acidente de Viação

I. RELATÓRIO

Maria da Conceição Alves intentou acção declarativa de condenação contra Seguradora Lusitana, S.A., pedindo a condenação da ré no pagamento de indemnização no valor de 28.500,00 euros, acrescida de juros de mora desde a data da citação, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes de acidente de viação ocorrido em 3 de setembro de 2022, na Estrada Nacional 10, ao quilómetro 45, no concelho de Setúbal.

A autora alegou que o veículo seguro pela ré, conduzido por João Manuel Rodrigues, invadiu a faixa de rodagem contrária por razões não apuradas, embatendo frontalmente no veículo da autora. Em consequência do embate, a autora sofreu fractura do úmero direito, várias contusões e traumatismo crânio-encefálico ligeiro, tendo ficado incapacitada para o trabalho durante 127 dias. A autora é técnica de contabilidade, auferindo ao tempo do acidente o rendimento mensal de 1.850,00 euros.

A ré contestou, não impugnando a dinâmica do acidente nem a responsabilidade do seu segurado, mas impugnou os valores reclamados a título de dano biológico e de dano moral, considerando-os manifestamente excessivos face à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

II. MATÉRIA DE FACTO

2.1 Factos Provados

Com relevância para a decisão, resultaram provados os seguintes factos: (1) No dia 3 de setembro de 2022, pelas 14h35, na EN10, km 45, ocorreu colisão frontal entre o veículo de matrícula AA-00-BB, conduzido por João Manuel Rodrigues, e o veículo de matrícula CC-11-DD, conduzido pela autora. (2) O veículo AA-00-BB circulava no sentido Sul-Norte e invadiu a faixa de rodagem contrária, tendo o embate ocorrido integralmente na hemi-faixa reservada ao trânsito em sentido Norte-Sul. (3) À data do acidente, o veículo AA-00-BB encontrava-se seguro pela ré, contrato de seguro n.º SL-2021-789456, com cobertura de responsabilidade civil obrigatória. (4) A autora foi transportada ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde lhe foi diagnosticada fractura do úmero direito, contusão torácica e traumatismo crânio-encefálico ligeiro. (5) A autora esteve em incapacidade temporária absoluta durante 45 dias e em incapacidade temporária parcial durante 82 dias subsequentes. (6) A autora auferia rendimento mensal líquido de 1.850,00 euros.

2.2 Factos Não Provados

Não resultou provado que a autora apresente sequelas permanentes com repercussão funcional, designadamente a alegada limitação de amplitude articular do ombro direito, que o relatório de ortopedia apresentado não confirma objectivamente. Não ficou igualmente provado o rendimento complementar alegado pela autora.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1 Responsabilidade Civil e Nexo de Causalidade

A responsabilidade da ré não é controvertida, encontrando-se assente a obrigação de indemnizar nos termos do artigo 483.º do Código Civil e do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, que regula o regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. O nexo causal entre o comportamento do condutor segurado e os danos sofridos pela autora resulta plenamente da factualidade provada.

3.2 Quantum Indemnizatório

Relativamente aos danos patrimoniais, a autora peticiona: (a) danos emergentes correspondentes a despesas médicas documentadas no valor de 3.200,00 euros; (b) lucros cessantes correspondentes ao período de incapacidade temporária. Quanto aos lucros cessantes, o tribunal de primeira instância fixou o valor em 7.180,00 euros, calculado com base no rendimento mensal de 1.850,00 euros e nos 127 dias de incapacidade (45 de ITA + 82 de ITP a 50%), o que se afigura correcto e não merece censura.

No que respeita ao dano não patrimonial, o tribunal a quo arbitrou 15.000,00 euros. Considerando a jurisprudência deste Tribunal da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça em casos de lesões de gravidade comparável — designadamente os Acórdãos do STJ de 17/11/2021 (proc. 456/19.3T8PNF) e de 09/03/2022 (proc. 123/20.1T8LSB) — o valor arbitrado não excede os critérios de proporcionalidade e adequação, pelo que se mantém.

IV. DECISÃO

Pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso da ré e confirmar a sentença recorrida, condenando-se a ré Seguradora Lusitana, S.A. a pagar à autora a quantia total de 25.380,00 euros (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta euros), acrescida de juros de mora à taxa legal desde a data da citação até efectivo e integral pagamento. Custas do recurso a cargo da recorrente.

Lisboa, 14 de março de 2024

O Relator: António Ferreira da Costa